

1500946-58.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2130064/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 24942460 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2130064 - 01º DP

MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 5239-1/2022 - 01º DP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500946-58.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2130064/2022 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 24942460 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2130064 - 01º DP

MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 5239-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DOS SANTOS BRANDO

Data da Audiência:

Data da Audiência Seleccionada << Informação indisponível >>

Réu Preso

Em 23 de junho de 2022⁰ às 14h15, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra.

Fabiola Castilho Soffner. Presente o réu Douglas dos Santos Brando. Presente o Defensor Público, Dr. Diego Miguel Ferreira Cardoso. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. DOUGLAS DOS SANTOS BRANDO, qualificado às fls. 18 e 21, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 16h:45min, na Rua Joaquim Pereira dos Santos, nº 248, Vila Assis Brasil, nesta cidade e comarca de Mauá, vendia, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, 42 invólucros de crack, com peso líquido de 12,9g, 35 invólucros de cocaína, com peso líquido de 19,8g, e 54 invólucros de maconha, com peso líquido de 1506,2g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação de fls. 14/17, e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos (fls. 60/61). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 43/45). A denúncia foi oferecida (fls. 59). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 62/67). O réu foi notificado (fls. 76), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e o réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas José Marques (fls. 82/84) e Davi Oliveira Pereira (fls. 82/84), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Douglas dos Santos Brando (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas José Marques (fls. 3/4) e Davi Oliveira Pereira (fls. 5) e o Douglas dos Santos Brando (fls. 6). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu, a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Douglas, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o regime mais benéfico e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 12). Laudo de constatação provisória (fls. 14/17). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 85/87). Folha de antecedentes (fls. 30/37) e certidão (fls. 38/41). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória (fls. 14/17), exame químico toxicológico definitivo (fls. 85/87) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria não restou comprovada. A testemunha Davi Oliveira Pereira, sob o crivo do contraditório, disse que: a) no dia estávamos em operação junto ao Canil, ação Força Total; b) fomos até um local que é ponto de drogas; c) nós visualizamos o réu servindo usuários; d) ele tinha um pochete no pescoço, correu e fomos detidos; e) na pochete havia maconha, cocaína e crack, mas não me lembro a quantidade; f) depois o canil, o cachorro achou no local dois tijolos de maconha, que a vizinhança disse ser dele; g) ele somente assumiu as drogas da pochete, os tijolos ele não assumiu que era dele; h) ele tinha R\$ 304,00, parte na pochete e parte nas vestes e ele disse que era proveniente da venda das drogas; i) havia uma residência aberta com umas madeiras velhas, que era um cama, sem móveis e aparentemente estava desabitada; j) na viela havia mais de três pessoas e ele estava passando drogas para elas; k) todos correram, mas nós focamos nele, porque ele estava com a bolsa;

l) ele correu sentido ao rio; k) a casa onde o restante das drogas foram encontradas era perto de onde ele estava; l) não foi visto ele na casa onde o restante da droga foi encontrada; m) nós deduzimos que as drogas que estavam na casa eram dele, porque ele estava na mercância, e depois os vizinhos falaram que as drogas eram deles; n) o policial José Marques acho que tem as mesmas informações que eu, porque estávamos na mesma ocorrência (fls. 5 e 82/84). A testemunha José Marques, judicialmente, disse que: a) nós estávamos em operação na área de Mauá, juntamente com a viatura do canil; b) saímos do Batalhão e fomos diretos pelo local da incursão; c) vimos o réu e ele correu, mas detivemos ele; d) há uns cinco ou dez metros dele foi encontrado dois tabletes de maconha; e) ele estava manuseando drogas ou dinheiro, eu não consegui visualizar se ele estava conversando com alguém; f) ele estava com a pochete em bandoleira, no pescoço; g) na pochete foi encontrada maconha, crack e cocaína, além de R\$ 302,00 a 304,00; h) ele disse que estava traficando há dois dias e ganharia R\$ 40,00 por dia; i) o imóvel onde foram encontrados os tabletes de maconha ficava há cinco ou dez metros dele; j) eu não vi outra pessoa correndo, os moradores não correram; k) eu prendi ele dois segundos depois que ele correu, eu estava em cima dele, eu estava há uns quatro passos dele; l) era um barraquinho na beira do córrego, era para guardar as coisas, não havia características que alguém morasse ali, havia uma cama de madeira, o chão era batido e a porta estava aberta; m) não conhecia o réu; n) eu não posso dizer o que o Davi viu, porque ele estava na minha frente (fls. 3/4 e 82/84). Por fim, o réu Douglas dos Santos Brando, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu não consegui pegar o crack; c) os traficantes saíram correndo, jogaram a bolsa e me disseram que eram minhas; d) eu sai da clínica de recuperação e fui direto para a biqueira pegar um pedra de crack; e) somente tinha usuários de drogas atrás de mim para pegar drogas e todos correram; f) eles perguntaram se eu tinha passagem e eu disse que tinha passagem e mandaram eu ficar lá, pegaram a bolsa, colocaram do meu lado, foram com o cachorro lá atrás e voltaram com algo (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória (fls. 14/17), exame químico toxicológico definitivo (fls. 85/87), como também pelos depoimentos das testemunhas José Marques (fls. 3/4 e 82/84) e Davi Oliveira Pereira (fls. 5 e 82/84), e pela autodefesa do réu o réu Douglas dos Santos Brando (gravação audiovisual e fls. 6), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, mas não foi comprovado que o réu trazia consigo 42 porções de crack, pesando 12,9g, e 35 porções de cocaína, pesando 19,8g, dentro de uma bolsa que carregava junto ao corpo, porque o réu negou os fatos (gravação audiovisual), a testemunha Davi, um dos policiais militares que atenderam a ocorrência, disse que o réu estava servindo três usuários e correu em direção ao rio onde foi detido (fls. 82/84), no entanto a testemunha José Marques, o outro policial militar que realizou o flagrante, disse que o réu estava manuseando drogas ou dinheiro, não viu ele conversar com outras pessoas e ele foi detido há uns quatro passos dele. Em suma, o réu vendia drogas ou contava drogas ou dinheiro? Havia ou não mais três pessoas no local, que correram com a chegada dos policiais? O réu foi preso no local em que estava ou correu para o rio? Desta maneira, a prova oral, sendo a única quanto à autoria, é contraditória e insuficiente para saber o que de fato ocorreu. Por fim, quanto às 54 porções de maconha, pesando de 1506,2g, que estava no barraco, não há nexo de causalidade entre elas e o réu, porque ninguém viu o réu

guardar ou mante-las em depósito, seria mera conjectura vincula-las a ele, ou seja, pode ser dele, como não. Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 12), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 12, 14/17 e 85/87). III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO o réu DOUGLAS DOS SANTOS BRANDO (R.G. nº 42.914.817 - filho Oriovaldo Brando e Silvia Rejane Ferreira dos Santos Brando - fls. 18 e 21), da imputação do crime de tráfico

de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta sentença: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi manifestado o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a defesa. Intime-se pessoalmente o Ministério Público, nos termos da lei. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.